

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
8605/2552

บริษัท มุ่งมั่นพัฒนา จำกัด

บริษัท ฟลอร์เอฟเวอร์ จำกัด กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 369, มาตรา 387

โจทก์และจำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 ได้ทำสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารคลับเฮาส์โดยโจทก์เริ่มก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2542 เรื่อยมาจนถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2542 จำเลยที่ 2 ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลนใหม่ผิดไปจากเดิมหลายประการ ซึ่งมีทั้งการเพิ่มเหล็กเพิ่มคอนกรีตและต้องทุบงานที่ก่อสร้างไปแล้วบางส่วน ทั้งเพื่อให้ตามแบบที่แก้ไข ทำให้โจทก์ต้องเสียเวลา เนื่องจากขณะนั้นลงมือก่อสร้างไปแล้วเกือบเดือน ทั้งยังต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นโจทก์จึงแจ้งให้จำเลยที่ 2 ทราบถึงภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น แต่จำเลยที่ 2 ก็บอกให้โจทก์ทำการก่อสร้างต่อไป ย่อมเป็นที่เห็นได้ว่า การก่อสร้างจะต้องล่าช้าออกไปจนไม่สามารถทำให้เสร็จได้ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2542 ตามกำหนดเวลาเดิมอย่างแน่นอน ตามพฤติการณ์จึงถือได้ว่า คู่กรณีเจตนาให้มีการเปลี่ยนแปลงในข้อสาระสำคัญของสัญญา โดยมีได้ถือเอากำหนดระยะเวลาเป็นสาระสำคัญอีกต่อไป การทำงานล่าช้ากว่ากำหนดจึงมิใช่ความผิดของโจทก์ จำเลยที่ 1 ไม่อาจบอกเลิกสัญญา โดยอ้างว่าโจทก์ทำงานล่าช้ากว่ากำหนด เว้นแต่จะได้บอกกล่าวโดยกำหนดระยะเวลาพอสมควรเพื่อให้โจทก์ปฏิบัติตามสัญญาเสียก่อน หากโจทก์ไม่ปฏิบัติตามสัญญาแล้วจำเลยที่ 1 จึงชอบที่จะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาได้

โจทก์ได้เสนอราคางานที่เพิ่มเติมต่อจำเลยที่ 2 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2542 และแจ้งจำเลยที่ 2 ถึงการขาดสภาพคล่องทางการเงินอันเนื่องมาจากการแก้ไขเพิ่มเติมแบบซึ่งโจทก์ต้องแบกภาระค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ไปก่อนขอให้จำเลยที่ 2 หาทางช่วยเหลือโดยจัดสรรเงินให้เพื่อเร่งดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2542 เมื่อจำเลยที่ 2 รับเอกสารดังกล่าวแล้วบอกว่าจะจัดการให้ภายในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2542 แต่ในที่สุดจำเลยที่ 2 ก็ไม่ชำระการทํางานของโจทก์จึงเกิดขึ้นเพราะจำเลยที่ 1 ไม่ชำระค่าก่อสร้างส่วนที่เพิ่มขึ้นตามแบบแปลนใหม่ทั้งๆ ที่โจทก์ได้ทวงถามแล้ว จำเลยที่ 1 จึงเป็นฝ่ายผิดสัญญาแต่ฝ่ายเดียวต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายของโจทก์ในส่วนของงานที่เพิ่มเติมและอื่นๆ

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 3 จ้างจำเลยที่ 1 และที่ 2 ให้ก่อสร้างอาคารคลับเฮ้าส์ในหมู่บ้านวิจิตรธานี ถนนบางนา - ตราด กิโลเมตรที่ 36 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ต่อมาวันที่ 7 สิงหาคม 2542 จำเลยที่ 1 และที่ 2 ร่วมกันจ้างโจทก์อีกทอดหนึ่งให้ก่อสร้างคลับเฮ้าส์ดังกล่าว โดยจำเลยที่ 3 ทราบเรื่องโดยตลอดและยอมรับการทำงานของโจทก์ตลอดมา โจทก์ได้ก่อสร้างอาคารคลับเฮ้าส์ตามรูปแบบและรายละเอียดที่แนบท้ายสัญญา แต่จำเลยทั้งสามได้แก้ไขแบบแปลนและให้โจทก์ก่อสร้างตามแบบแปลนใหม่ซึ่งมีราคาค่าก่อสร้างสูงกว่าแบบแปลนเดิมตามสัญญามาก ทำให้โจทก์ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายสูงขึ้นและเสียเวลาในการก่อสร้าง โจทก์ได้ทวงถามให้จำเลยทั้งสามรับผิดชอบชำระค่าเสียหายจำนวน 661,317.80 บาท และค่าจ้างค้างชำระจำนวน 155,165.08 บาท และดอกเบี้ยถึงวันฟ้องอีกจำนวน 20,412.07 บาท รวมเป็นเงิน 836,894.95 บาท แต่จำเลยทั้งสามไม่ชำระ ขอให้บังคับจำเลยทั้ง

สามร่วมกันชำระเงิน 836,894.95 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ในต้นเงิน 816,482.88 บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ 1 และที่ 2 ให้การและฟ้องแย้ง ขอให้ยกฟ้องและขอให้บังคับโจทก์ชำระค่าเสียหายแก่จำเลยที่ 1 จำนวน 1,995,974.79 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ในต้นเงิน 1,847,890.42 บาท นับถัดจากวันฟ้องแย้งเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

โจทก์ให้การ ขอให้ยกฟ้องแย้ง

ระหว่างพิจารณา โจทก์ยื่นคำบอกกล่าวขอถอนฟ้องจำเลยที่ 3 ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องและยกฟ้องแย้งของจำเลยที่ 1 ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสองฝ่ายให้เป็นพับ

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 ชำระเงินจำนวน 816,482.88 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7 ครั้งต่อปี นับแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2542 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 ใช้ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสองศาลแทนโจทก์ โดยกำหนดค่าทนายความรวม 20,000 บาท

จำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงฟังได้เป็นยุติในเบื้องต้นว่า จำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 ตกลงว่าจ้างโจทก์ให้รับช่วงก่อสร้างอาคารคลับเฮ้าส์ในที่ดินหมู่บ้านวิจิตรธานีของจำเลยที่ 3 ตั้งอยู่ถนนบางนา - ตราด ตำบลบางแก้ว

อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยให้ลงมือก่อสร้างภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2542 และให้เสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2542 ตามสัญญาจ้างเหมา ก่อสร้างเอกสารหมาย จ.4 และแบบแปลนก่อสร้างเอกสารหมาย จ.5 ต่อมาวันที่ 26 พฤศจิกายน 2542 จำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 มีหนังสือบอกเลิกสัญญาดังกล่าวโดย อ้างว่าโจทก์ทิ้งงานและทำงานล่าช้ากว่ากำหนดตามเอกสารหมาย ล.3 มีปัญหาต้อง วินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 1 ว่า จำเลยที่ 1 บอกเลิกสัญญากับโจทก์ชอบหรือไม่ โดยจำเลยที่ 1 ฎีกาว่า ตามข้อ 8. ของสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างเอกสารหมาย จ.4 มี กำหนดเวลาแน่นอนให้โจทก์ต้องก่อสร้างอาคารกลับเข้าสั้ให้แล้วเสร็จบริบูรณ์และส่ง มอบภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2542 หากมีเหตุผลให้จำเลยที่ 1 เชื่อได้ว่า โจทก์ ไม่สามารถทำงานได้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในเวลากำหนด หรือล่วงพ้นกำหนดเวลา แล้วโจทก์ยังก่อสร้างไม่เสร็จหรือโจทก์ผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใดก็ดี จำเลยที่ 1 มีสิทธิ บอกเลิกสัญญาได้ และในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2542 ซึ่งเป็นวันที่จำเลยที่ 1 บอก เลิกสัญญาก็คือเป็นที่แน่ชัดแล้วว่าโจทก์ไม่สามารถก่อสร้างอาคารกลับเข้าสั้ให้เสร็จทัน ตามกำหนดในสัญญาได้ จำเลยที่ 1 จึงมีสิทธิบอกเลิกสัญญากับโจทก์นั้น โจทก์มีนาย องอาจ นายวิชา และนางจุฑารัตน์ เบิกความได้ความว่า หลังจากทำสัญญาจ้าง เหมาก่อสร้างแล้วโจทก์ได้เริ่มลงมือก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2542 เรื่อยมา จนถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2542 จำเลยที่ 2 ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลนใหม่ผิดไป จากเดิมหลายประการ ตามแบบแปลนการก่อสร้างใหม่เอกสารหมาย จ.6 ซึ่งมีทั้งการ เพิ่มเหล็ก เพิ่มคอนกรีตและต้องทุบงานที่ก่อสร้างไปแล้วบางส่วนทิ้งเพื่อทำใหม่ตาม แบบที่แก้ไข ทำให้โจทก์ต้องเสียเวลา เนื่องจากขณะนั้นได้ลงมือก่อสร้างไปแล้วเกือบ เดือน ทั้งยังต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น โจทก์จึงแจ้งให้จำเลยที่ 2 ทราบถึงภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นตามเอกสารหมาย จ.8 ถึง จ.10 แต่จำเลยที่ 2 ก็บอกให้โจทก์ทำการ ก่อสร้างต่อไป จำเลยที่ 2 เองก็เบิกความยอมรับว่ามีการเปลี่ยนแปลงแบบแปลน ก่อสร้างใหม่จริง ซึ่งเมื่อการเปลี่ยนแปลงแบบแปลนก่อสร้างดังกล่าวทำให้ถึงกับต้อง

ทพบางส่วนที่ก่อสร้างไปแล้วเพื่อทำตามแบบแปลนที่แก้ไขใหม่หลังจากลงมือ
ก่อสร้างไปแล้วเกือบเดือน ย่อมเป็นที่เห็นได้ว่า การก่อสร้างจะต้องล่าช้าออกไปจนไม่
สามารถทำให้เสร็จได้ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2542 ตามกำหนดเวลาเดิมอย่าง
แน่นอน ตามพฤติการณ์จึงถือได้ว่า คู่กรณีมีเจตนาให้มีการเปลี่ยนแปลงในข้อสาระ
สำคัญแห่งสัญญา โดยมีได้ถือเอากำหนดระยะเวลาเป็นสาระสำคัญอีกต่อไป การ
ทำงานล่าช้ากว่ากำหนดจึงมิใช่ความผิดของโจทก์ จำเลยที่ 1 ไม่อาจบอกเลิกสัญญา
โดยอ้างเหตุว่า โจทก์ทำงานล่าช้ากว่ากำหนด เว้นแต่จะได้บอกกล่าวโดยกำหนด
ระยะเวลาพอสมควรเพื่อให้โจทก์ปฏิบัติตามสัญญาเสียก่อน หากโจทก์ไม่ปฏิบัติตาม
สัญญาแล้วจำเลยที่ 1 จึงชอบที่จะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาได้ การบอกเลิกสัญญาของ
จำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 ตามเอกสารหมายเลข 4 จึงเป็นการใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา
โดยไม่ชอบ ที่จำเลยที่ 1 ฎีกาว่า แม้จำเลยที่ 2 จะมีส่วนในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
แบบแปลนทำให้โจทก์มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น โจทก์ก็ชอบที่จะขอให้จำเลยที่ 2 ชำระหนี้
เพิ่มเติมในส่วนนี้เสียก่อน แต่โจทก์กลับทิ้งงานไป ทำให้จำเลยที่ 1 ได้รับความเสีย
หาย เนื่องจากต้องว่าจ้างผู้อื่นมาดำเนินการต่อและต้องเสียเงินค่าปรับให้แก่จำเลยที่
3 การทิ้งงานของโจทก์จึงเป็นไปโดยไม่สุจริต โจทก์ไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ จาก
จำเลยที่ 1 นั้น ปรากฏจากคำเบิกความของนายองอาจพยานโจทก์ที่เบิกความ
ประกอบเอกสารหมายเลข จ.8 ถึง จ.10 ซึ่งจำเลยที่ 1 มิได้นำสืบโต้แย้งว่า โจทก์ได้
เสนอราคางานที่เพิ่มเติมต่อจำเลยที่ 2 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2542 ตามเอกสารหมายเลข
จ.8 และแจ้งจำเลยที่ 2 ถึงการขาดสภาพคล่องทางการเงินอันเนื่องมาจากการแก้ไข
เพิ่มเติมแบบซึ่งโจทก์ต้องแบกภาระค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ไปก่อน ขอให้จำเลยที่ 2 หา
ทางช่วยเหลือโดยจัดสรรเงินให้เพื่อเร่งดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2542 ตามเอกสารหมายเลข จ.9 เมื่อจำเลยที่ 2 รับเอกสารดัง
กล่าวแล้วบอกว่าจะจัดการให้ภายในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2542 แต่ในที่สุดจำเลยที่
2 ก็ไม่ชำระ การทิ้งงานของโจทก์จึงเกิดขึ้นเพราะจำเลยที่ 1 ไม่ชำระค่าก่อสร้างส่วน

ที่เพิ่มขึ้นตามแบบแปลนใหม่ทั้ง ๆ ที่โจทก์ได้ทวงถามแล้ว จำเลยที่ 1 จึงเป็นฝ่ายผิดสัญญาแต่ฝ่ายเดียว ต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายของโจทก์ในส่วนของการงานที่เพิ่มเติมและอื่น ๆ ตามเอกสารหมาย จ.9 ซึ่งศาลอุทธรณ์ได้วินิจฉัยไว้โดยละเอียดและชอบแล้ว ซึ่งศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาของจำเลยที่ 1 ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน ให้จำเลยที่ 1 ใช้ค่าทนายความชั้นฎีกาแทนโจทก์ 10,000 บาท

(เฉลียว พลวิเศษ-พิทักษ์ คงจันทร์-ตรีวุฒิ สาขากร)

แหล่งที่มา

สำนักวิชาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ